

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1607/2533

คุณหญิงแสงธรรมบัณฑิต

โจทก์

กรุงเทพมหานคร

จำเลย

กรุงเทพมหานคร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เพิ่มอีกเป็นเงิน 9,214,372.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 7,334,824 บาท นับถัดจากวันฟ้อง(21 พฤษภาคม 2528) จนถึงวันชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84,83)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 72)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ